

Termo de Referência 682/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
682/2025	532101-ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL	AMANDA DE ORNELAS CARVALHO	27/05/2025 10:53 (v 0.3)
Status	RASCUNHO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		147.00012466/2025-31

1. Definição do objeto

TERMO DE REFERENCIA - AQUISIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA TOTAL

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

PROCESSO: 147.00012466/2025-31

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de CAIXA DE CIRURGIA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFISICO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	Caixa de Cirurgia Geral	395938	5163161	UN	1

- 1.1.1 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.
- 1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2 os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar nº 674/2025, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4 A pretensa contratação se dará por meio da Nota de Empenho e as condições previstas neste Termo de Referência, oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência e demais condições.

Subcontratação

1.5. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares n.º 674/2025.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, nos termos do Decreto Estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

3. Descrição da solução

3.1- Dos Requisitos Necessários

3.1.1- Todos os itens deverão ser fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas do Memorial Descritivo;

3.1.2- A caixa deverá ser fornecida de forma completa, contendo todos os itens constantes nesse edital. A empresa vencedora deverá garantir a totalidade dos itens, no mesmo padrão fabril, de acordo com os descritivos, e caso a licitante deixe de cumprir esses qualquer um desses requisitos, a mesma será prontamente desclassificada.

3.1.3 - Na composição da caixa cirúrgica, deverá ser obedecido e ofertado produtos de, no máximo, 2 (duas) marcas distintas ;

3.2- Da Habilitação

3.2.1 - Catálogos em português (Brasil), com informações técnicas que comprovem atender o descritivo do edital, contendo as informações de todos os itens a serem fornecidos, com imagens ilustrativas dos Instrumentais, dos containers e seus acessórios, de forma a comprovar sua

legitimidade. O catálogo deverá conter também o número do registro de cada produto na ANVISA;

3.2.2 - Cópia autenticada dos certificados atualizados de conformidade de todos os itens a serem fornecidos, de acordo com as normas abaixo:

- Certificação de Qualidade do Aço utilizado para a fabricação, segundo a norma NBR ISO 7153 -1 (o material ofertado deverá ser fornecido em aço inoxidável com certificado AISI 420, 304 e 416 e com tratamento anticorrosivo).
- Certificação de Controle de Qualidade de Fabricação de Instrumentais em aço inoxidável, emitida ao fabricante(s), segundo a normas ISO NBR ISO 1342
- Declaração emitida pelo fabricante estando de acordo com as normas nacionais NBR ISO 7153, ISO13402 e ISO 13851, ISO 13916 - Internacional ISO 13485

3.2.3 - As empresas participantes, quando se tratar de distribuidores, deverão apresentar declaração do fabricante, credenciando a comercialização dos seus produtos.

3.2.4 - Em se tratando de documentos em língua estrangeira, deverá constar tradução juramentada de todos os documentos com cópia autenticada.

3.2.5 - Para os containers, a empresa deverá apresentar os ISOs 9001.2015, 13485.2016, 14001.2015 E 45001.2018.

3.2.6 - Atender prontamente as solicitações de apresentação de mostruários dos materiais disponíveis, quando os mesmos forem requisitados pelas equipes técnicas de apoio;

3.2.7 - Apresentar o cadastro ou registro do produto na Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) / Ministério da Saúde (MS), salvo disposição em contrário. Caso o produto cotado seja dispensado do cadastro ou registro ANVISA/MS, o proponente deverá apresentar cópia do Ato que isenta o produto;

3.2.8 - Apresentar autorização de funcionamento da Empresa, emitido pela ANVISA;

3.2.9 - Para qualificação técnica, a empresa vencedora deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica de Fornecimento nos termos do inciso II, do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21

3.3 - Da Proposta

3.3.1 - As empresas participantes deverão ofertar todos os componentes constantes descritos no item. A empresa que não oferecer todos os componentes será desclassificada.

3.3.2 - Os participantes deverão anexar à proposta, o prospecto técnico ou catálogo ilustrado impresso ou digital específico, contendo: os itens, a figura ilustrativa, o código referência do catálogo original, a descrição completa e a documentação dos registros no órgão de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde de todos os itens solicitados.

3.3.4 - Todos os itens deverão ser fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas no edital.

3.3.5 - As empresas participantes deverão garantir a totalidade de itens, com o mesmo padrão fabril, de acordo com os descritivos de todas as listagens apresentadas nos anexos.

3.3.6 - Será permitida uma variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões dos itens ofertados (tamanhos, angulação, espessura etc) em relação aos itens solicitados no descritivo dos itens.

3.3.7 - Os itens que as medidas do instrumental (comprimento, largura, ângulo, etc) não estiver descrito na proposta orçamentaria, serão conferidos no catálogo ou prospecto técnico para conferência, se porventura, este não for confirmado o item será desclassificado.

3.3.8 - O descritivo do material ofertado não poderá ser copia do descritivo do edital. As empresas que colocarem o descritivo dos seus produtos iguais ao do edital serão desclassificadas.

3.3.9 - Deverá constar na proposta comercial, código do produto, marca, fabricante, número da ANVISA e descritivo técnico detalhado conforme o registro do produto na ANVISA. O descritivo da proposta, catálogo e do registro da ANVISA serão conferidos pela equipe técnica da instituição.

3.3.10. - Os participantes que não fornecerem as informações acima citadas serão automaticamente desclassificados.

3.4- Dos Instrumentais

3.4.1 - Todos os instrumentais deverão ter acabamento com polimento fosco, isto é, polimento antirreflexivo de modo a garantir a equipe cirúrgica que os reflexos da luminosidade proveniente dos focos cirúrgicos não interfiram no campo operatório e assegurem, aos cirurgiões, estabilidade do campo visual e conforto;

3.4.2 - Todos os instrumentais deverão ser identificados com o código e o logotipo do fabricante através de gravação a laser na peça, inclusive com o número de série ou lote fabril para garantir condições de total rastreabilidade de todos os itens adquiridos;

3.4.3 - Todos os instrumentais devem apresentar excelente alinhamento e empunhadura anatômica, compatíveis com cada finalidade;

3.4.4 - As articulações devem se apresentar precisas no encaixe e no movimento; as cremalheiras, com funcionamento progressivo, suave, sem trancos e sem escapar com movimentos falsos;

3.4.5 - Os instrumentos de sutura deverão ter acabamento delicado nas pontas, precisos quanto à apreensão das agulhas, segundo Normas ISO 7151 e DIN 58.298 (parte 02 e 03), sem rebarbas, isentos de pontos cortantes para não seccionar os fios. Quando se tratar de modelos com vídea estas deverão ser de Carboneto de Tungstênio;

3.4.5 - Todas as peças deverão atender aos testes de função segundo Normas ISO 7741 e 7151 e DIN 58.298;

3.4.6 - O acabamento de todos instrumentais deverá ser isento de fissuras, manchas, rebarbas e pontos cortantes;

3.4.7 - A matéria prima básica para a fabricação de todos instrumentais é aço inoxidável (AISI 420, 304 e 416) e tratamento anti corrosivo, exceto aqueles que estiverem especificados no descritivo como matéria prima titânio ou alumínio;

3.4.8 - Todos instrumentais deverão ser constituídos em aço inox de acordo com a NBR ISO 7143-1;

3.4.9 - Resistência a esterilização, à corrosão e à exposição térmica;

3.5 - Da Garantia

3.5.1 - Os produtos deverão possuir garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação, de acordo com certificação da empresa;

3.5.2 - A substituição de qualquer instrumental deverá ser feita somente por produto novo, com as mesmas características conforme descrito em edital;

3.5.3 - Os Instrumentais deverão ser entregues acompanhados do catálogo (em arquivo digital PDF ou impresso), material ilustrativo legível em português, juntamente com a descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto;

3.5.4 - Todos produtos deverão ser entregues em suas embalagens individuais e conter as seguintes informações: dados de identificação do fabricante, responsável técnico (CREA), número de registro na ANVISA, referência dos produtos, tipo de material, quantidade, lote e validade.

3.6 - Dos Containers e Acessórios

3.6.1 - O container deve ser constituído por fundo, tampa, cesto interno e placas de identificação, deverá apresentar dimensões apropriadas e proporcionais aos respectivos itens os quais deverão acomodar os instrumentais de maneira confortável e segura;

3.6.2 - O fundo deverá ser fabricado em alumínio anodizado, devido à propriedade de alta condutibilidade e dispersão de calor deste material e sua fundamental relação com o processo de esterilização a vapor saturado sob pressão;

3.6.3 - O alumínio deve conferir um peso menor quando comparado com outro material de

fabricação;

3.6.4 - A anodização deve atribuir características de proteção e longevidade ao container, considerando a manipulação pelas quais são expostos em todas as etapas de reprocessamento, bem como a logística e o transporte dentro da Instituição;

3.6.5 - O fundo deve ser fabricado com fundo não perfurado, formato retangular, alças laterais externas para transporte, suporte externo para instalação de placas de identificação e etiquetas de esterilização, acabamentos sem parafusos ou pino aparentes, ou reentrâncias que dificultem o processo de limpeza dos mesmos.

3.6.6 - O fundo deverá conter proteção de silicone afim de fornecer proteção para os instrumentais.

3.7- Das Tampas dos Containers

3.7.1 - Tampa de alumínio anodizado ou Polímero Plástico compatível com método internacional de esterilização a vapor sobre pressão (NORMA DIN EM 868), com sistema interno de barreira estéril em labirinto, que dispensa o uso de filtros, guarnição interna de silicone em toda sua extensão; travas laterais com molas ou outros sistemas para fechamento e garantia de completa vedação e manutenção de hermeticidade. Sistema de identificação através de placa de identificação na cor do item a definir pela CONTRATANTE;

3.7.2 - Cestos internos fabricados em aço inoxidável para acondicionamento dos instrumentais no interior do container, perfurados ou aramados, formando malha quadrangular de perfeito acabamento, alças laterais para garantir retirada asséptica dos materiais durante o procedimento cirúrgico. Disponibilidade de acessórios em aço inoxidável e/ou silicone para organização dos instrumentais no interior dos mesmos, de acordo com cada item.

3.7.3 - Placas para identificação, fabricadas em alumínio anodizado ou polímero para gravação personalizada a laser de acordo com o nome do lote específico com até 13 (treze) caracteres. A cor será definida pela instituição.

3.8 - Da Gravação

3.8.1 - A CONTRATADA deverá fazer gravação personalizada a laser em todos os instrumentais e placa de identificação dos containers, com marca do fabricante, lote de fabricação, logomarca, nome do "IAMSPE". Iniciais de cada especialidade com até 13 (treze) caracteres, para garantir o controle da rastreabilidade, de acordo com a especificação no momento do fechamento do pedido e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

3.8.2 - Datamatrix: para a identificação do instrumental para serem inseridos no sistema de rastreabilidade utilizado na instituição

3.9 - Dos prazos, condições e do local de entrega

3.9.1 - O objeto dessa licitação deverá ser entregue na Rua Borges Lagoa, nº. 1755 - Portão 8 - Setor de Recebimento de Materiais, localizado no Almoxarifado Central - Horário: 08: 00 as 17:00 horas;

3.9.2 - A CONTRATADA deverá estar presente através de um representante técnico, no momento da entrega e conferência de todos produtos, afim de facilitar a identificação e organização de cada material adquirido;

3.9.3 - Todos os itens deverão ser entregues individualmente, com etiquetas de identificação, e com informações escritas em português de acordo com a RDC 185/2001;

3.9.4 - A entrega de todos os itens deverá ocorrer integralmente e simultaneamente, considerando-se todos os diferentes procedimentos médicos a que se destinam;

3.9.5 - Não serão aceito caixa faltando peças,

3.9.6 - A CONTRATADA deverá entregar os materiais em até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da retirada da Nota de Empenho.

3.10 - Da Garantia e Assistência Técnica

3.10.1 - A CONTRATADA deverá possuir assistência técnica competente durante a totalidade do período de garantia, fornecendo ao menos 2 (duas) formas de contato (número de telefone fixo, celular, e-mail...);

3.10.2 - A CONTRATADA deverá dispor de serviço especializado de assistência técnica para todos os itens comercializados e condições estruturais de forma a garantir programas de manutenção preventiva para todos materiais fornecidos, indicando ao menos duas formas de contato (número de telefone fixo, celular, e-mail...);

3.10.3 - A licitante vencedora deverá realizar a substituição de peças com defeito num prazo máximo de até 90 (cento e vinte) dias corridos, salvo nos casos de quebra por uso indevido.

3.11 - Do Treinamento

3.11.1 - A empresa vencedora deverá realizar treinamento técnico, quanto ao processo de limpeza, esterilização e manutenção de instrumentais e containers, às equipes da Central de Materiais e Esterilização - CME e do Centro Cirúrgico, em data a ser programada;

3.11.2 - O treinamento deverá ser realizado nas dependências do CHM, no setor que estiver alocado o objeto ou em local previamente definido;

3.11.3 - A vencedora deverá entrar em contato com a Divisão da CME afim de agendar o treinamento dos profissionais indicados pela comissão técnica.

3.12 - Da composição da caixa

A caixa deverá ser composta pelo seguintes Itens: Caixa de Cirurgia Geral (1 UNIDADE)

ITEM	QTD	DESCRIPTIVO
1	30	Pinça Collin Coração 16 cm
2	10	Tubo de sucção Frazier 45 graus 13 cm (2mm)
3	10	Tubo de sucção Frazier 45 graus 13 cm (3mm)
4	8	Lima para ossos 20 cm
5	200	Pinça Backhaus 15cm
6	5	Espátula Ribbon Maleável estreita 17x20cm
7	5	Afastador Aufricht 16 cm

8	5	Afastador Gancho Converse ponta dupla aguda 12 cm
9	10	Afastador Volkmann rombo 6 garras 22cm
10	5	Aspirador Yankauer 27cm, curva, ponta removível com apoio
11	10	Cinzel Mini-Lambotte, reto 4mm 12cm
12	20	Tesoura Metzenbaum reta romba 18 cm
13	20	Tesoura Metzenbaum reta romba 20 cm
14	40	Tesoura Metzenbaum curva romba 20 cm
15	40	Tesoura Metzenbaum curva romba 23 cm
16	20	Tesoura Mayo reta 18 cm
17	20	Tesoura Mayo reta 20 cm
18	20	Tesoura Mayo curva 18 cm
19	20	Tesoura Mayo curva 20 cm
20	30	Tesoura Íris reta 12 cm ponta fina
21	30	Tesoura Íris curva 12 cm ponta fina
22	20	Afastador Richardson, lâmina 52x22mm, 24cm
23	20	Estilete LOCKHART-MUMMERY para fístula maleável 18cm reto
24	20	Gancho Gillies delicado 16cm 2mm
25	10	Gancho Guthrie duas garras 4mm largura agudo 16 cm
26	10	Gancho Josph 16 cm agudo, 02 garras 5mm largura
27	100	Pinça Adson reta fina com dente 12 cm

28	3	Martelo para ortopedia 22cm, 30mm, 500g
29	100	Pinça Halstead Mosquito reta 12 cm
30	10	Pinça de dissecação Adson-Brown 7x7 dentes 12 cm
31	10	Pinça Hartman Jacaré 8,0 cm 3.0mm
32	15	Pinça Lucae Baioneta 14 cm
33	100	Pinça Kelly Curva 14 cm
34	100	Pinça Kelly Curva 16 cm
35	100	Pinça Kelly Curva 18cm
36	100	Pinça kelly reta 14 cm
37	100	Pinça Kelly reta 16 cm
38	100	Pinça Kelly reta 18 cm
39	10	Pinça Guyon curva 22 cm
40	70	Pinça Kocher curva 16 cm
41	30	Pinça Kocher curva 18 cm
42	50	Pinça Kocher reta 16 cm
43	30	Pinça Kocher reta 18 cm
44	30	Pinça Anatômica standard reta 18 cm
45	3	Cabo de bisturi n. 03, angulado de 20 cm
46	10	Cabo de bisturi n.03 13 cm
47	10	Cabo de bisturi n. 04 13 cm

48	10	Cabo de bisturi n. 07 13 cm
49	10	Pinça Moynihan curva 23 cm
50	10	Pinça Mixter 28 cm
51	100	Pinça Cheron formato baioneta 24cm
52	100	Pinça Pean reta 14 cm
53	50	Pinça Rochester Pean reta e serrilhada 18 cm
54	30	Pinça Babcock serrilhada 20 cm
55	30	Pinça Moynihan curva 18cm
56	30	Pinça standard dente de rato reta 16 cm
57	30	Pinça standard dente de rato reta 18 cm
58	30	Pinça standard dente de rato reta 20 cm
59	20	Descolador de Freer agudo 19cm
60	10	Bulldog Debakey Curvo atraumatico 12 cm
61	10	Bulldog Debakey reto atraumatico 12 cm
62	5	Afastador Autostático Angulado Molison 4x4 agudo 15 cm
63	5	Afastador Autostático Angulado Molison 4x4 agudo 18 cm
64	5	Afastador Weitlaner 3 x 4 dentes agudo 16cm
65	5	Afastador Weitlaner 3 x 4 dentes agudo 20cm
66	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 1,0 19cm sem argola
67	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 2,0 19cm sem argola

68	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 3,0 19cm sem argola
69	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 4,0 19cm sem argola
70	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 5,0 19cm sem argola
71	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 6,0 19cm sem argola
72	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 7,0 19cm sem argola
73	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 8,0 19cm sem argola
74	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 9,0 19cm sem argola
75	10	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 10,0 19cm sem argola
76	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 1,5 19cm sem argola
77	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 2,5 19cm sem argola
78	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 3,5 19cm sem argola
79	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 4,5 19cm sem argola
80	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 5,5 19cm sem argola
81	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 6,5 19cm sem argola
82	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 7,5 19cm sem argola
83	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 8,5 19cm sem argola
84	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 9,5 19cm sem argola
85	5	Dilatador Uterino Velas de Hegar nº 10,5 19cm sem argola
86	100	Pinça Allis 5x6 dentes 16cm

87	20	Histeromêtro 23 cm
88	10	Gancho Seeker 20cm
89	10	Pinça Crafoord curva 24 cm
90	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto com vídea 18 cm
91	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto com vídea 20 cm
92	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto com vídea 23 cm
93	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto sem vídea 18 cm
94	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto sem vídea 20 cm
95	20	Porta Agulha Mayo Hegar reto sem vídea 23 cm
96	20	Tesoura cirúrgica Romba romba 18 cm
97	25	Curetas dermatológicas 16 cm (7mm)
98	6	Estojo de inox perfurado 40x16x8 cm
99	5	Estojo de inox perfurado 26x12x6 cm

3.13. Devendo as demais exigências do Termo de Referência, serem plenamente atendidas.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, serão adotadas as providências quanto o descarte correto aos resíduos, visando possíveis riscos ambientais.

Garantia da contratação:

4.2 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, vez que a entrega propriamente dita garantirá a execução do objeto.

5. Modelo de execução do objeto**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO****Condições de Entrega**

5.1 Conforme item 3.9 desse Termo de Referência

Garantia

5.2 Conforme item 3.5 desse Termo de Referência

6. Modelo de gestão do contrato**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1 A presente aquisição deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação), o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6 A execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Recebimento de Materiais - GRM.

6.7 A GRM acompanhará a entrega, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8 A unidade de Recebimento do Almoxarifado comunicará ao gestor do GRM e aos responsáveis pela formalização da presente aquisição, o término do prazo de entrega sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação do prazo de entrega.

6.8.1 A GRM anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.8.2 A GRM adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.8.3 A GRM informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.8.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, a GRM comunicará o fato imediatamente ao gestor do GRM (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.9 A GRM verificará a manutenção das condições de habilitação do fornecedor, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.10 A GRM exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos.

6.11 Caso ocorra descumprimento das obrigações avençadas neste Termo de Referência, Proposta e/ou Edital, a GRM atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao responsável técnico da área para as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.12 A GRM tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.13 A GRM deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único)..

6.14 A GRM deverá enviar a documentação pertinente a Gerência de Finanças para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado por ela.

6.15 A GRM emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelas áreas técnicas, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, se for o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.16 Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6 O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela área de Finanças da Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando

houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.8.1 O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

7.9.1 o prazo de validade;

7.9.2 a data da emissão;

7.9.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.9.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.9.5 o valor a pagar; e

7.9.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.11 A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SicaF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12 A Administração deverá realizar consulta ao SicaF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.13 Constatando-se, junto ao SicaF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do IAMSPE.

7.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SicaF.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.19.1 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 O IAMSPE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.21.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Demais critérios de julgamento da proposta

8.1.1. Cópia ou número do registro do produto junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Caso o registro esteja vencido, deverá ser apresentada cópia da solicitação da revalidação, acompanhada da cópia do registro vencido. No caso de apresentação do comprovante do registro mediante cópia de publicação no Diário Oficial, deverá ser destacado o referido registro;

8.1.2. Catálogos atualizados referente aos materiais cotados, para demonstração de atendimento aos requisitos das descrições técnicas, ou o(s) endereço(s) do(s) site(s) que possua(m) as referidas especificações, para fins de eventuais esclarecimentos que possam surgir.

Forma de fornecimento

8.2 O fornecimento do objeto será integral e com entrega imediata.

Exigências de habilitação

8.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.9 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021/c/ Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.21 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.21.1 Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

Qualificação Técnica

8.22 Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do domicílio ou sede do licitante, vigente no exercício, com a atividade da empresa compatível com o material ofertado, nos termos da Lei n.º 6.360 de 23 de setembro de 1976 - artigos 50 e 51, e de acordo com o artigo 66, da Lei Federal n.º 14.133 de 01/04/2021, referente à autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

Outras comprovações

8.23 Declaração subscrita por representante legal do fornecedor, afirmando que:

a) Sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, conforme Modelo que deverá integrar o Edital como Anexo.

9. Estimativas do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: "Diante das disposições contidas no artigo 24 da Lei Federal nº 14.133/21 combinada com o artigo 5º do Decreto Estadual n.º 68.017/23 e considerando entendimentos da Procuradoria Geral do Estado, optamos para a preservação dos sigilo, ou seja, os preços referenciais não constarão dos autos, nem serão objetos de divulgação antes que se instaure a fase de lances a fim de não frustrar a negociação entre o pregoeiro e o licitante que houver apresentado o melhor preço"]

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado, constando a fonte de recursos, programa de trabalho, elemento de despesa presentes da Nota de Reserva correspondente as despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Gerente das Clínicas Cirúrgicas

CLIMERIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Equipe de apoio

Despacho: Coordenadora de Enfermagem Bloco Cirúrgico

JAMILE BERNINI SZCZEPANSKI FUZARI

Equipe de apoio

RASCUNHO